



P U T U S A N

Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Yuliant
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt 05 Rw 05 Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember atau kost Jl. A. Yani Utara No. 24 Rt - Rw - Kel. Polowijen Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Feri Yuliant ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI YULIANT, bersalah melakukan tindak pidana "gabungan beberapa perbuatan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI YULIANT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB di gang depan Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.15 WIB didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo kec. Klojen Kota Malang.

3. 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 17.47 WIB didepan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang.

4. 1 (sat) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari selasa tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 17.47 WIB diarea parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. III RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang.

5. 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Kamis tanggal 17 September 2021 sekira jam 19.00 WIB didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.

6. 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 18.20 WIB didepan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.

Terlampir dalam berkas perkara

7. 2 (dua) buah celana jeans.

8. 2 (dua) buah kaos hitam.

9. 2 (dua) buah kaos warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar p.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa FERI YULIANT antara tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun 2020, bertempat didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang, didepan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang, didepan gang Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang, didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang, diarea parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. III RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan pada hari rabu tanggal 10 pebruari 2021 sekira jam 17.47 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat didepan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dengan maksud untuk mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain untuk diambilnya dengan membawa kunci “T” selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 3401 ABI milik saksi Laila Saidah dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci “T” yang telah dibawanya dan setelah berhasil merusak kunci sepeda motor dimaksud terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Laila Saidah setelah itu sekira jam 20.00 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Laila Saidah tersebut kepada saksi Sudaryo (Penuntutan terpisah) untuk dijual lalu saksi Sudaryo menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (Daftar Pencarian Orang) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Sudaryo menyerahkan uang hasil penjualan sepeda

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi Sudaryo berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi Laila Saidah mengalami kerugian sebesar Rp. 16.420.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dengan maksud untuk kembali mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain untuk diambilnya dengan membawa kunci "T" selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018 milik saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dibawanya dan setelah berhasil merusak kunci sepeda motor dimaksud terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan setelah itu sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan tersebut kepada saksi Sudaryo untuk dijual lalu saksi Sudaryo menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (Daftar Pencarian Orang) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Sudaryo menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi Sudaryo berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dengan maksud untuk kembali mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain untuk diambilnya dengan membawa kunci "T" selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih No Pol N 4166 AAP tahun

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 milik saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan gang Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dibawanya dan setelah berhasil merusak kunci sepeda motor dimaksud terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto setelah itu sekira jam 19.30 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto tersebut kepada saksi Sudaryo untuk dijual lalu saksi Sudaryo menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (Daftar Pencarian Orang) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Sudaryo menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi Sudaryo berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.15 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dengan maksud untuk kembali mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain untuk diambilnya dengan membawa kunci "T" selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No Pol N 4963 ABN milik saksi Ridsyah Duwik Hermawan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo kec. Klojen Kota Malang kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dibawanya dan setelah berhasil merusak kunci sepeda motor dimaksud terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ridsyah Duwik Hermawan setelah itu sekira jam 17.00 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Ridsyah Duwik Hermawan tersebut kepada saksi Sudaryo untuk dijual lalu saksi Sudaryo menjual sepeda motor dimaksud



kepada Sdr. Musyono (Daftar Pencarian Orang) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Sudaryo menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi Sudaryo berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi Ridsyah Duwik Hermawan mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dengan maksud untuk kembali mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain untuk diambilnya dengan membawa kunci "T" selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No Pol N 6155 ABQ milik saksi Dwi Hari Susanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir di area parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. III RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dibawanya dan setelah berhasil merusak kunci sepeda motor dimaksud terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dwi Hari Susanto setelah itu sekira jam 20.30 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Dwi Hari Susanto tersebut kepada saksi Sudaryo untuk dijual lalu saksi Sudaryo menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (Daftar Pencarian Orang) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Sudaryo menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi Sudaryo berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi Dwi Hari Susanto mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Dan pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 17.47 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dengan maksud untuk kembali mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain untuk diambilnya dengan



membawa kunci "T" selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2018 warna hitam No Pol N 3206 HB milik saksi Achmad Kosim dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dibawanya dan setelah berhasil merusak kunci sepeda motor dimaksud terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Achmad Kosim setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira jam 15.30 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Achmad Kosim tersebut kepada saksi Sudaryo untuk dijual lalu saksi Sudaryo menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (Daftar Pencarian Orang) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Sudaryo menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi Sudaryo berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi Achmad Kosim mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1), (2) KUHP

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALILA SAIDAH**, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 19.00 WIB di Jl.



Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 3401 ABI ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci "T";
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD HAFIZ HABIBI ARIFIYANTO, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor pada minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB di didepan gang Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda warna merah putih No Pol N 4166 AAP tahun 2019;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir didepan gang Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci "T";
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DWI HARI SUSANTO**, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Kaliurang Barat Gg. III RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No Pol N 6155 ABQ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah terparkir di area parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. III RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci "T";
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **ACHMAD KOSIM**, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor pada rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 17.47 WIB di depan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda tahun 2018 warna hitam No Pol N 3206 HB;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang.
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa ;
- Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci "T";
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **MOCH. ZULKIFLI BAHASOAN**, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB di depan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018;



- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci "T";
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi ABDURRAHMAN Bin ALI HURAIBI, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB di depan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci "T";
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.420.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi SUDARYO, disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi telah menerima 6 (enam) buah sepeda motor dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 3401 ABI kepada saksi (Penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi menjualnya, selanjutnya saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Musyono (DPO) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018 kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menjualnya kemudian saksi menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (DPO) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



Yani Utara Kota Malang Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto untuk dijual kemudian saksi menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (DPO) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Ridsyah Duwik Hermawan tersebut kepada saksi untuk dijual kemudian saksi menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (DPO) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No Pol N 6155 ABQ kepada saksi untuk dijual kemudian saksi menjual sepeda motor dimaksud kepada Sdr. Musyono (DPO) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira jam 15.30 WIB bertempat di depan Alfamart bawah fly over Arjosari Jl. A. Yani Utara Kota Malang terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2018 warna hitam No Pol N 3206 HB kepada saksi untuk dijual kemudian saksi menjual sepeda motor dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Musyono (DPO) di Jember dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi SUTOMO, disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Malang Kota yang telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Jl. Raya Purwodadi Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa unit sepeda motor milik orang lain di Kota Malang ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 3401 ABI milik saksi Laila Saidah dalam keadaan terkunci stag sedang terparkir didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Kloien Kota.
- Pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018 milik saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih No Pol N 4166 AAP tahun 2019 milik saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan gang Sekolah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.15 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No Pol N 4963 ABN milik saksi Ridsyah Duwik Hermawan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo kec. Klojen Kota Malang.

- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No Pol N 6155 ABQ milik saksi Dwi Hari Susanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir di area parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. I RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang.

- Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 17.47 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2018 warna hitam No Pol N 3206 HB milik saksi Achmad Kosim dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut diatas tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi AJI YULEMBARIONO, disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Malang Kota yang telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Jl. Raya Purwodadi Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa unit sepeda motor milik orang lain di Kota Malang ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 3401 ABI milik saksi Laila Saidah dalam keadaan terkunci stag sedang terparkir didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Klojen Kota.
- Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018 milik saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih No Pol N 4166 AAP tahun 2019 milik saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan gang Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.15 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No Pol N 4963 ABN milik saksi Ridsyah Duwik Hermawan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No Pol N 6155 ABQ milik saksi Dwi Hari Susanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir diarea parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. I RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 17.47 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2018 warna hitam No Pol N 3206 HB milik saksi Achmad Kosim dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut diatas tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi RIDSYAH DUWIK HERMAWAN, dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.15 WIB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No Pol N 4963 ABN milik saksi yang sedang terparkir didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo kec. Klojen Kota Malang dalam terkunci stang telah hilang.
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan sepeda motor milik saksi adalah saksi sendiri
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan kunci "T".
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiliknya
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polresta Malang Kota pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Jl. Raya Purwodadi Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa unit sepeda motor milik orang lain di Malang.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci "T" Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 3401 ABI milik saksi Laila Saidah dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.

- Pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci "T" Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018 milik saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB dengan menggunakan kunci "T" Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih No Pol N 4166 AAP tahun 2019 milik saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan gang Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.15 WIB dengan menggunakan kunci "T" Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No Pol N 4963 ABN milik saksi Ridsyah Duwik Hermawan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB dengan menggunakan kunci "T" Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna hitam No Pol N 6155 ABQ milik saksi Dwi Hari Susanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir diarea parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. III RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 17.47 WIB dengan menggunakan kunci "T" Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2018 warna hitam No Pol N 3206 HB milik saksi Achmad Kosim dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut diatas tanpa sieizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa keenam sepeda motor tersebut diatas Terdakwa jual melalui perantara saksi Sudaryo dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk itu saksi Sudaryo mendapat upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dalam setiap satu unit sepeda motor ;

- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 WIB di gang depan Sekolah Madrasah Aliyah Mu 'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gang II Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 16.15 WIB di dalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang ;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 17.47 WIB di depan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon No. 25 Rt 01 Rw 01 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang ;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di area parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. III Rt 05 Rw 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang ;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 Rt 03 Rw 04 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang ;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 WIB di depan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 Rt 05 Rw 07 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang ;
- 2 (dua) buah Celana Jeans
- 2 (dua) buah) Kaos Hitam
- 2 (dua) buah Kaos warna Biru Tua

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1), (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
5. *Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa FERI YULIANT dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa FERI YULIANT menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahkannya barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 3401 ABI milik saksi Laila Saidah dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Klojen Kota.
 - Pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018 milik saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
 - Pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



sepeda motor merk Honda warna merah putih No Pol N 4166 AAP tahun 2019 milik saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan gang Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.

- Pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.15 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No Pol N 4963 ABN milik saksi Ridsyah Duwik Hermawan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo kec. Klojen Kota Malang.

- Pada hari selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 wara hitam No Pol N 6155 ABQ milik saksi Dwi Hari Susanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir diarea parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. I RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang.

- Pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 17.47 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2018 warna hitam No Pol N 3206 HB milik saksi Achmad Kosim dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut diatas tanpa sieizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalila Saidah, Moch. Zulkifli Bahasoan, Abdurrahman Bin Ali Huraibi, Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto, Ridsyah Duwik Hermawan, Dwi Hari Susanto, Achmad Kosim, Sudaryo dan Sutomo Aji Yulembariono, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, menerangkan dan membenarkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual melalui perantara saksi Sudaryo dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk itu sudaryo mendapat upah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa dalam setiap satu unit sepeda motonya dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari terdakwa Dimana terdakwa dalam mengambil keenam sepeda motor tersebut diatas dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga telah terbukti ;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalila Saidah, Moch. Zulkifli Bahasoan, Abdurrahman Bin Ali Huraibi, Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto, Ridsyah Duwik Hermawan, Dwi Hari Susanto, Achmad Kosim, Sudaryo dan Sutomo Aji Yulembariono, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa dalam mengambil keenam sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak masing-masing kunci stangnya dengan menggunakan kunci "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat telah terbukti ;

Ad. 5 Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis

Menimbang, bahwa apabila unsur kelima tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil enam sepeda motor sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 3401 ABI milik saksi Laila Saidah dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 RT. 03 RW. 04 Kel. Kasin kec. Kloien Kota.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol N 2956 DB tahun 2018 milik saksi Mochammad Zulkifli Bahasoan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 RT. 05 RW. 07 Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 18.20 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih No Pol N 4166 AAP tahun 2019 milik saksi Muhammad Hafiz Habibi Arifiyanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan gang Sekolah Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gg. II Kel. Kasin kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.15 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No Pol N 4963 ABN milik saksi Ridsyah Duwik Hermawan dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 wara hitam No Pol N 6155 ABQ milik saksi Dwi Hari Susanto dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir diarea parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. I RT. 05 RW. 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang.
- Pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 17.47 WIB dengan menggunakan kunci T telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2018 warna hitam No Pol N 3206 HB milik saksi Achmad Kosim dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir didepan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon Kel. Karang Besuki Kec. Dau Kab. Malang.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Beberapa Perbuatan yang Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan *Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1), (2)* yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **FERI YULIANT** mampu membedakan antara perbuatan yang baik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1), (2) KUHP*;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 WIB di gang depan Sekolah Madrasah Aliyah Mu 'alimin NU Jl. Pierre Tendean Gang II Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 16.15 WIB di dalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang ;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 17.47 WIB di depan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon No. 25 Rt 01 Rw 01 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang ;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di area parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. III Rt 05 Rw 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang ;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 Rt 03 Rw 04 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 WIB di depan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 Rt 05 Rw 07 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang ;

Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah Celana Jeans
- 2 (dua) buah) Kaos Hitam
- 2 (dua) buah Kaos warna Biru Tua

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa
mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap
sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya *Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1), (2) KUHP*;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Mlg



1. Menyatakan terdakwa **FERI YULIANT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERI YULIANT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 WIB di gang depan Sekolah Madrasah Aliyah Mu ‘alimin NU Jl. Pierre Tendean Gang II Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 16.15 WIB di dalam gang Jl. Gatot Subroto Gg. IV Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang ;
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 17.47 WIB di depan rumah dokter Widjayat Jl. Lokon No. 25 Rt 01 Rw 01 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang ;
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di area parkir mobil warga Jl. Kaliurang Barat Gg. III Rt 05 Rw 07 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang ;
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Jl. Yulius Usman Gg. III No. 228 Rt 03 Rw 04 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang ;
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV curanmor pada hari Jum’at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 WIB di depan rumah Jl. Arif Margono Gg. VI No. 06 Rt 05 Rw 07 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang ;tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) buah Celana Jeans
 - 2 (dua) buah) Kaos Hitam
 - 2 (dua) buah Kaos warna Biru Tuadirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 7 OKTOBER 2021 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 11 OKTOBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H., M.Hum.